

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR

PROCESSO PENAL MILITAR E APLICAÇÃO DO CPPM

ARTS. 1º A 6º • TEORIA RÁPIDA • QUESTÕES REAIS CEBRASPE



CPPM • AULA 01

SEM QUESTÃO AUTORAL

TITÃ



O QUE ESTA AULA PRECISA FECHAR

matriz DPPM 1

Esta aula cobre o núcleo inicial do CPPM: objeto e finalidade do processo penal militar, fontes e hierarquia normativa, interpretação e integração, aplicação no espaço, aplicação no tempo e incidência na Justiça Militar Estadual. A meta é sair sabendo resolver questões dos arts. 1º a 6º sem decorar frases soltas.

BLOCO	O QUE VOCÊ PRECISA SABER
Art. 1º	Regra do CPPM; legislação especial; tratados/convenções; aplicação subsidiária.
Art. 2º	Interpretação literal; extensiva/restritiva; limites em favor da defesa e da estrutura processual.
Art. 3º	Como suprir omissões: CPP comum, jurisprudência, costumes militares, princípios gerais e analogia.
Art. 4º	Aplicação espacial em tempo de paz e de guerra.
Art. 5º	Aplicação imediata da lei processual e preservação dos atos já praticados.
Art. 6º	Aplicação do CPPM à Justiça Militar Estadual - ponto diretamente ligado à PMAL.

PRIMEIRA DISTINÇÃO

Direito Penal Militar responde principalmente qual conduta é crime e qual sanção cabe. Direito Processual Penal Militar disciplina como o Estado investiga, acusa, processa e julga dentro da Justiça Militar. Nesta aula, o foco é a lei processual, não a definição do crime militar.

FILTRO CONSTITUCIONAL

O CPPM é norma infraconstitucional. Portanto, sua leitura deve respeitar a Constituição, especialmente devido processo legal, juiz natural, contraditório, ampla defesa, presunção de inocência e habeas corpus nos limites constitucionais. A especialidade militar não afasta as garantias constitucionais.



ART. 1º - REGRA, TRATADOS E LEI ESPECIAL

onde a CEBRASPE já bateu

1 REGRA DE REGÊNCIA

ART. 1º

Regra geral

O processo penal militar rege-se pelas normas do CPPM, em tempo de paz e em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe seja estritamente aplicável.

§ 1º

Divergência com tratado ou convenção

Se, no caso concreto, houver divergência entre o CPPM e norma de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, prevalece a norma internacional correspondente.

§ 2º

CPPM como fonte subsidiária

As normas do CPPM também podem ser aplicadas subsidiariamente aos processos regulados em leis especiais.

PEGADINHA CLÁSSICA

A banca troca a ordem e afirma: "por ser especial, o CPPM sempre prevalece sobre tratados". Isso está errado. O próprio art. 1º, § 1º, manda prevalecer a convenção ou o tratado no conflito concreto.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q1

CEBRASPE • STM • TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA • 2025 • ITEM 46

Acerca da aplicação da lei processual penal militar brasileira, prevista no Código de Processo Penal Militar (CPPM), julgue o item seguinte.

Se houver conflito, no caso concreto, entre as normas do CPPM e as de direito internacional constantes de convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, será aplicado o CPPM.

C

Certo

E

Errado

GABARITO COMENTADO NO FINAL • ITEM OFICIAL, SEM QUESTÃO AUTURAL



ART. 2º - INTERPRETAÇÃO

literal não significa 'só literal'

1 REGRA: SENTIDO LITERAL E TERMOS TÉCNICOS

ART. 2º

Interpretação literal

A lei processual penal militar deve ser interpretada no sentido literal de suas expressões. Os termos técnicos são entendidos em sua acepção especial, salvo quando evidentemente empregados com outro significado.

§ 1º

Interpretação extensiva ou restritiva

O CPPM admite interpretação extensiva quando a expressão da lei é mais estreita que sua intenção e interpretação restritiva quando a expressão é mais ampla que a intenção legislativa.

A FRASE QUE DERRUBA CANDIDATO

"O CPPM só admite interpretação literal." → ERRADO. Literal é a regra de partida, mas o § 1º permite interpretação extensiva e restritiva nas situações legalmente previstas.

2 QUANDO A INTERPRETAÇÃO NÃO LITERAL É VEDADA

NÃO PODE	MOTIVO
Cercear a defesa pessoal do acusado	A interpretação não pode reduzir garantia defensiva.
Prejudicar ou alterar o curso normal do processo	Nem desvirtuar a natureza do procedimento.
Desfigurar os fundamentos da acusação	Não se pode reconstruir de plano a base acusatória por interpretação.

COMO PENSAR EM PROVA

A banca pode misturar dois comandos verdadeiros: "interpretação literal" e "admite interpretação extensiva/restritiva". Eles não se contradizem. O art. 2º estabelece a regra geral; o § 1º cria as hipóteses de ajuste; o § 2º impõe os limites.



ART. 3º - INTEGRAÇÃO E CASOS OMISSOS

quando o CPP comum pode entrar

1 A ORDEM DE FONTES PARA SUPRIR OMISSÕES

Se o CPPM não trazer solução para determinada questão, isso não significa ausência de resposta jurídica. O art. 3º lista mecanismos de integração.

AL.	FORTE	CHAVE DE PROVA
A	Legislação de processo penal comum	Somente se aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.
B	Jurisprudência	Pode suprir a omissão interpretativa.
C	Usos e costumes militares	São expressamente reconhecidos pelo CPPM.
D	Princípios gerais de Direito	Atuam como fonte integrativa.
E	Analogia	Também é expressamente admitida para suprimento de omissões.

NÃO CONFUNDA AS DUAS SUBSIDIARIEDADES

Art. 1º, § 2º: o CPPM pode ser usado subsidiariamente em processos regidos por leis especiais.

Art. 3º, a: a legislação processual penal comum pode suprir omissão do CPPM, desde que compatível com o caso e sem ferir a índole militar.

PONTO DE PROVA PARA PMAL

Não existe regra de que o processo penal comum seja proibido no rito militar. O que existe é uma aplicação subsidiária condicionada. Se a solução comum destruir característica essencial do processo penal militar, ela não entra por simples analogia.

CEBRASPE PM-PA CFO 2023

Em prova para Oficial da PM-PA, a banca cobrou exatamente os arts. 1º a 4º em uma única questão de múltipla escolha. A alternativa correta reconhecia a incidência do CPPM fora do território nacional em zona ou lugar sob administração ou vigilância de força militar brasileira.



ART. 4º - APLICAÇÃO NO ESPAÇO

tempo de paz

1 EM TEMPO DE PAZ, O CPPM PODE IR ALÉM DO TERRITÓRIO NACIONAL

HIP.	ART. 4º, I - TEMPO DE PAZ
a	Todo o território nacional.
b	Fora do território nacional ou em lugar de extraterritorialidade brasileira, nos crimes que atentem contra instituições militares ou segurança nacional, ainda que o agente já tenha sido processado ou julgado pela justiça estrangeira.
c	Fora do território nacional, em zona ou lugar sob administração ou vigilância de força militar brasileira; também em ligação com força militar estrangeira em missão internacional ou extraterritorial.
d	Em navios, outras embarcações e aeronaves, onde quer que estejam, ainda que privados, se estiverem sob comando militar ou militarmente utilizados/ocupados por ordem competente.
e	Em aeronaves e navios estrangeiros, se estiverem em lugar sujeito à administração militar e a infração atentar contra instituições militares ou segurança nacional.

PEGADINHA

Na hipótese das embarcações e aeronaves do art. 4º, I, d, não é necessário que o bem seja público. A propriedade pode ser privada; o ponto decisivo é estar sob comando militar ou militarmente utilizado/ocupado por ordem da autoridade competente.

QUESTÃO REAL CEBRASPE

Q2

CEBRASPE • STM • TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA • 2025 • ITEM 45

Acerca da aplicação da lei processual penal militar brasileira, prevista no Código de Processo Penal Militar (CPPM), julgue o item seguinte.

Serão aplicadas as normas do CPPM a bordo de navios de propriedade privada, independentemente de onde se encontrem, desde que estejam sob o comando militar ou militarmente ocupados por ordem de autoridade militar competente.

C

Certo

E

Errado

GABARITO COMENTADO NO FINAL • ITEM OFICIAL, SEM QUESTÃO AUTURAL



ARTS. 4º E 5º - GUERRA E TEMPO PROCESSUAL

espaço + aplicação imediata

1 TEMPO DE GUERRA

ART. 4º, II

Em tempo de guerra, aplicam-se as hipóteses previstas para o tempo de paz e também:

- a) os mesmos casos do tempo de paz;
- b) zona, espaço ou lugar de operações de força militar brasileira ou força estrangeira aliada, ou cuja defesa/proteção/vigilância interesse às operações;
- c) território estrangeiro militarmente ocupado.

2 APLICAÇÃO INTERTEMPORAL

ART. 5º

Lei processual: aplicação imediata

As normas do CPPM aplicam-se desde a sua vigência, inclusive aos processos pendentes, sem prejuízo da validade dos atos praticados sob a lei anterior, ressalvada a hipótese legal específica mencionada pelo próprio dispositivo.

REGRA DE BOLSO: TEMPUS REGIT ACTUM

Em matéria processual, a regra é: o ato processual é regido pela lei vigente quando ele é praticado. A nova lei alcança o andamento futuro do processo, mas os atos validamente realizados sob a lei anterior permanecem válidos.

NÃO TRANSPORTE AUTOMATICAMENTE A LÓGICA DA LEI PENAL

A regra da retroatividade da lei penal mais benéfica pertence ao direito penal material. Para a lei processual, a chave de prova é a aplicação imediata aos atos futuros do processo, preservando os atos já praticados.

MEMORIZAÇÃO

ESPAÇO: art. 4º. • TEMPO: art. 5º.

Se a questão falar em navio, aeronave, território estrangeiro, missão ou guerra → pense no art. 4º. Se falar em lei nova durante processo já em andamento → pense no art. 5º.



ART. 6º - JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL

o ponto mais próximo da PMAL

1 O CPPM TAMBÉM ORIENTA O PROCESSO MILITAR ESTADUAL

ART. 6º

Incidência na Justiça Militar Estadual

Os processos da Justiça Militar Estadual obedecem às normas processuais do CPPM no que forem aplicáveis, nos crimes previstos na lei penal militar praticados por oficiais e praças das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares.

TRÊS RESSALVAS EXPRESSAS

O art. 6º ressalva, no âmbito estadual, matérias de organização da Justiça, recursos e execução de sentença. Esses pontos não são simplesmente transplantados do CPPM federal como se não existisse disciplina própria.

2 HIERARQUIA PRÁTICA PARA RESOLVER QUESTÃO

1	CONSTITUIÇÃO	É o filtro superior de todo o processo penal militar.
2	TRATADOS / CONVENÇÕES	No conflito concreto do art. 1º, § 1º, prevalecem sobre o CPPM.
3	LEI ESPECIAL	Se estritamente aplicável, pode reger a matéria específica.
4	CPPM	Regra processual militar geral; também pode atuar subsidiariamente.
5	CPP COMUM E OUTRAS FONTES	Entram para suprir omissões, observados os limites do art. 3º.

APLICAÇÃO AO CFO PMAL

Para a PMAL, não estude o CPPM como se ele tratasse apenas das Forças Armadas. A própria lei prevê incidência sobre os processos da Justiça Militar Estadual. Esse detalhe transforma o art. 6º em ponto natural de cobrança para concurso de oficial de Polícia Militar.



GABARITO COMENTADO

questões reais da aula

1. Tratado x CPPM

ERRADO

O item inverte a regra do art. 1º, § 1º. Havendo divergência, no caso concreto, entre o CPPM e convenção ou tratado de que o Brasil seja signatário, prevalece a norma internacional, e não o CPPM. Gabarito oficial: ERRADO.

2. Navio privado sob comando militar

CERTO

O art. 4º, I, d, alcança navios, outras embarcações e aeronaves mesmo de propriedade privada, desde que estejam sob comando militar ou militarmente utilizados/ocupados por ordem da autoridade militar competente. Gabarito oficial: CERTO.

1 MAPA FINAL - O QUE LEVAR PARA A PROVA

ARTS. 1º A 3º - FONTE, INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO

Art. 1º: CPPM rege paz e guerra; lei especial pode prevalecer; tratado/convenção prevalece no conflito; CPPM pode ser subsidiário.

Art. 2º: literal como regra; extensiva/restritiva são admitidas; há limites ligados à defesa, ao curso do processo e à acusação.

Art. 3º: omissões podem ser supridas por CPP comum compatível, jurisprudência, costumes militares, princípios gerais e analogia.

ARTS. 4º A 6º - ESPAÇO, TEMPO E JUSTIÇA ESTADUAL

Art. 4º: o CPPM pode ter aplicação extraterritorial; navio/aeronave privada pode entrar na regra; guerra amplia as hipóteses.

Art. 5º: lei processual tem aplicação imediata aos atos futuros, preservando os atos anteriores válidos.

Art. 6º: CPPM aplica-se à Justiça Militar Estadual no que couber, com ressalvas legais.

AULA 01 FECHADA: ARTS. 1º A 6º • 2 ITENS REAIS CEBRASPE • ZERO QUESTÃO AUTORAL

Base normativa: Decreto-Lei nº 1.002/1969 (CPPM), texto vigente consultado em fonte oficial.



FONTES E RASTREABILIDADE

material conferido

Base normativa principal

- Decreto-Lei nº 1.002/1969 - Código de Processo Penal Militar, especialmente arts. 1º a 6º.
- Texto vigente conferido em bases oficiais do Senado Federal e do Superior Tribunal Militar.

Questões reais utilizadas

- CEBRASPE - STM - Técnico Judiciário, Área Administrativa - 2025 - item 45. Gabarito oficial: CERTO.
- CEBRASPE - STM - Técnico Judiciário, Área Administrativa - 2025 - item 46. Gabarito oficial: ERRADO.

Referência adicional de incidência

- CEBRASPE - PM-PA - Oficial - 2023 - questão 48: cobrança conjunta de aplicação, interpretação, integração e incidência espacial do CPPM.

Escopo da matriz Titã

- Aula-mãe DPPM 01: objeto/finalidade; aplicação da lei processual penal militar; interpretação e integração; tempo e espaço processual; relação com Constituição e legislação processual comum quando admitida.

CONTROLE DE QUALIDADE

Esta aula foi montada para cobrir integralmente o recorte DPPM 1 da matriz, sem antecipar Polícia Judiciária Militar, IPM, ação penal ou cautelares - conteúdos das aulas seguintes. As perguntas inseridas são itens reais do CEBRASPE; não foram criadas questões autorais para preencher espaço.

COMO REVISAR

Na revisão, leia apenas o Mapa Final e refaça os dois itens reais. Se errar tratado/convenção, volte ao art. 1º. Se errar navio/aeronave, volte ao art. 4º. A teoria completa só precisa ser relida se o erro revelar dúvida conceitual.